

1502185-63.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS MATEUS SOUZA DA SILVA

Vistos.

Controle -132/2022

VINICIUS MATEUS SOUZA DA SILVA, está sendo processado incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos da denúncia de fls. 88-90 segundo a qual "[...] No dia 25 de janeiro de 2022, por volta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, 1º andar - Sala 417-419 - Barra Funda

CEP: 01133-020 - São Paulo - SP

Telefone: (11) 2868-7143 - E-mail: sp24cr@tjsp.jus.br

1502185-63.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502185-63.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS MATEUS SOUZA DA SILVA

Vistos.

Controle -132/2022

VINICIUS MATEUS SOUZA DA SILVA, está sendo processado incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos da denúncia de fls. 88-90 segundo a qual "[...] No dia 25 de janeiro de 2022, por volta das 18h30min, na Rua do Mar Paulista, 1036,

Pedreira, nesta cidade e comarca da Capital, durante estado de calamidade pública (Decreto Estadual nº 64.879/2020 - COVID-19), VINICIUS MATEUS SOUZA DA SILVA trazia consigo e transportava, para fins de tráfico de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 100 (cem) frascos contendo 1000ml (um mil mililitros) de cloreto de metileno/diclorometano, vulgarmente conhecido como "lança-perfume"; 889 (oitocentos e oitenta e nove) invólucros plásticos contendo 2224,4g (duas mil duzentos e vinte e quatro gramas e quatro decigramas) de tetrahidrocannabinol, vulgarmente conhecido como "maconha"; 2493 (dois mil quatrocentos e noventa e três) invólucros plásticos contendo 1644,3g (um mil seiscentos e quarenta e quatro gramas e três decigramas) de cocaína, além de 200 eppendorfs contendo 261,7g (duzentos e sessenta e uma gramas e sete decigramas) de cocaína, drogas cujo valor de mercado alcança, minimamente, a cifra de R\$ 38.920,00 (trinta e oito mil, novecentos e vinte reais)¹, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13, fotografia de fls. 11/12 e laudo de constatação de fls. 14/18. Segundo o apurado, policiais militares realizavam operação de bloqueio no local dos fatos quando avistaram o denunciado na condução da motocicleta Honda PCX 150, placas FPD- 3771. Ao se deparar com o bloqueio, VINICIUS imediatamente estacionou o veículo na via pública, e, demonstrando nervosismo incomum, passou a mexer em seu celular. Em razão da fundada suspeita, os policiais decidiram abordá-lo. Após busca veicular, foi encontrado no bagageiro da motocicleta 100 frascos de lança-perfume, 889 invólucros plásticos de maconha, 2493 invólucros plásticos de cocaína, além de 200 eppendorfs de cocaína. Informalmente, VINICIUS admitiu que estava transportando as drogas para a cidade de Santo André/SP. Em razão desses fatos o denunciado foi conduzido ao distrito policial, onde foi interrogado e permaneceu em silêncio. (fls. 06). [...]."

A materialidade delitiva consta em fotografias de fls. 11-12, auto de exibição e apreensão de fls. 13, laudo pericial de constatação provisória de fls. 14-18 e laudo pericial químico-toxicológico de fls. 174-177.

Recebida a denúncia em 01/05/2022 (fls. 122-123). Citado o réu em 14/07/2022 (fls. 173).

Após, observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é procedente.

A prova oral concluída em sede do contraditório permite segura convicção de que fora o réu surpreendido trazendo consigo as drogas descritas na denúncia, em circunstâncias que evidenciam a destinação mercantil.

Nesse sentido, os policiais militares Jefferson Pereira Leite e Larissa Bianca Araújo relataram que na data do fato realizavam a operação bloqueio ao perceberem que o réu parou a motocicleta por ele conduzida, evitando passar pelos depoentes, mantendo-se em conversa ao celular. Os depoentes estranharam o comportamento e, por isso, deliberaram pela abordagem, diligência que resultou na localização das drogas descritas na denúncia, acomodadas no baú veicular. O acusado afirmou que fora contratado por terceiro para levar a droga a uma biqueira, pertencendo a motocicleta àquele.

Ao ser interrogado neste juízo, admitiu o réu inteira veracidade aos relatos policiais, não apenas quanto à dinâmica policial, mas, quanto à posse, transporte e destinação das drogas.

Esse é o contexto da prova oral e que, analisado em conjunto à materialidade delitiva apurada, prestando-se à convicção de que o réu trazia consigo as drogas para fins da mercancia espúria.

Os depoimentos policiais devem ser acolhidos com cautela, impondo-se ao juiz se ater ao atributo do ato administrativo que é a presunção de veracidade relativa, quando desconstituídos por segura demonstração de desvio de finalidade, com punição severa aos autores. Mas, na presente causa, as provas não se inclinam a desacreditá-los, senão, reconstituir ações pautadas em transparência, legalidade e isenção, movidas pelo estrito cumprimento do dever legal.

Autoria, materialidade e culpabilidade, portanto, incontestes diante do contexto probatório objeto da análise acima.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno VINICIUS MATEUS SOUZA DA SILVA incurso no artigo 33 caput da Lei 11.343/06.

Passo a dosar a pena –

Atenta às diretrizes do artigo 42 da Lei 11.434/06 e artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 05 anos de reclusão e 500 dias multa fixada no piso legal, considerada a menoridade e confissão judicial, atenuantes genéricas que não implicam na fixação da pena abaixo do mínimo legal – Súmula 231 - STJ.

O réu não ostenta antecedentes criminais, viável se reconhecer o crime na forma privilegiada (artigo 33 parágrafo 4º da Lei 11.343/06), não se descartando a possibilidade de que tivesse sido cooptado apenas para a atividade na qual fora surpreendido, diante da ausência de outras circunstâncias de seu envolvimento. Assim, reduz-se a pena retro de fração de 2/3, resultando em 01 ano e 08 meses de reclusão e 168 dias multa no piso legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito consistentes:- 1) prestação de serviços à comunidade e, 2) recolhimento de pecúnia em benefício de entidade assistencial, a serem especificadas as prestações em sede de Execução Penal.

Oficie-se para incineração das drogas.

O réu se encontra em regime prisional domiciliar. Expeça-se alvará de soltura. P.R.I.C.

São Paulo, 04 de outubro de 2022.

Sonia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito